



PUTUSAN

Nomor 6585 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ARIEF HIDAYAT, bertempat tinggal di Jalan Kadir TKR Perumahan Kota Modern Sriwijaya, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sofhuan Yufiansyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan yang beralamat di Jalan Patal Pusri Komplek PHDM IV, Nomor 18C, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 19 Agustus 2024;
Pemohon Kasasi;

Lawan:

ABDULLAH, bertempat tinggal di Jalan Radial Komplek Ilir Barat Permai Toko AMS Songket dan Batik, Blok DI Nomor 3, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emil Zulfan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Penasihat Hukum Emil Zulfan, S.H dan *Partners* beralamat di Jalan Pipa Reja (Ruko Pempek Cek Tasya) Lantai 2, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 6585 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Jual Beli tertanggal 20 Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Kapal Tongkang Berkah Mandiri III dan Kapal Tongkang Pulay III adalah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - a. Kerugian Materiil sebanyak Rp733.200.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan kepada Penggugat;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding atau kasasi;
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 6585 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah secara hukum Penggugat Rekonvensi adalah pemilik 2 (dua) unit kapal tongkang berdasarkan Surat Ukur Nomor 184 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, dan Nama Kapal Lima Jari Perkasa-01 adalah Eks. Pulau II dan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kapal yang bernama Berkah Mandiri 03, yang dibuat pada tanggal 10 Juni 2019.
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi membayar ganti kepada Penggugat Rekonvensi sebesar:
 - kerugian materiil Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) + Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah)= Rp529.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 - kerugian imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan ini serta merta dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila, Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PN Plg, tanggal 19 Juni 2024 yang amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 6585 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Palembang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT PLG, pada tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.Kasasi/2024/PN Plg *juncto* 61/PDT/2024/PT PLG *juncto* 296/Pdt.G/2023/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tertanggal 14

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 6585 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 nomor Nomor 61/PDT/2024/PT PLG;

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tanggal 19 Juni 2024, Nomor 296/Pdt.G/2023/PN.PLg;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan;

Atau bilamana Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adiknya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 September 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, ternyata *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam konvensi menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima dan dalam rekonvensi menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima adalah tidak beralasan karena gugatan Penggugat yang menggabungkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum tidak mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*) sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri, karena Penggugat telah menguraikan secara terpisah dalil gugatan dalam posita berupa peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi tetapi kemudian dalam petitum yang dituntut adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 6585 K/Pdt/2024



- Bahwa Penggugat telah membuktikan bahwa perbuatan Tergugat yang menerima sejumlah uang untuk pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit tongkang, tetapi Tergugat tidak pula menyerahkan 2 (dua) unit tongkang tersebut kepada Penggugat sebagaimana yang disepakati dengan alasan telah ada pihak lain yang membeli dan menyerahkan *down payment* terlebih dahulu, maka perbuatan Tergugat tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehingga beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ARIEF HIDAYAT dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 61/PDT/2024/PT PLG, pada tanggal 14 Agustus 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 296/Pdt.G/2023/PN Plg, tanggal 19 Juni 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARIEF HIDAYAT** tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 6585 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 61/PDT/2024/PT PLG, pada tanggal 14 Agustus 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 296/Pdt.G/2023/PN Plg, tanggal 19 Juni 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Jual Beli tertanggal 20 Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Kapal Tongkang Berkah Mandiri III dan Kapal Tongkang Pulay III adalah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - a. Kerugian Materiil sebanyak Rp733.200.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 6585 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Slamet Supriyono S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 6585 K/Pdt/2024